A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
ítélete

Az ügy száma: Pfv.V.21.849/2016/9.
A tanács tagjai: Dr. Molnár Ambrus a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia bíró

A felperes:
A felperes képviselője: Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda ., ügyintéző: Dr. Nagy Attila ügyvéd)
Az alperes:
Az alperes képviselője: Dr. Szendrei Kornél ügyvéd

A per tárgya: bérleti szerződésből eredő követelés
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes (76. sorszám)

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.213/2015/12-I.
Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Budai Központi Kerületi Bíróság 19.P.23.976/2010/71.

Rendelkező rész

- A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.
- Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 111.000 (száztizenegy-ezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

[1] A felperes 2010. szeptember 9. és október 8. napján előterjesztett, egyesített, utóbb módosított keresetében 2.800.938 forint, ennek 2010. június 23. napjától, 3.078.096 forint, ennek 2010. július 1. napjától számított késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Előadta, hogy a I. szám alatti ingatlan udvarszintjét, raktárait, II. emeleti irodahelyiségeit bérelte az alperestől. A bérleti jogviszony 2010. június 30. napjával közös megegyezéssel megszűnt. Ezt megelőzően az volt a terv, hogy a II. szám alatti ingatlan udvarszinti raktárát és a II.sz. emeleti 85 m^2 területű irodáit fogja bérelni. Állította, hogy végleges, a bérleti jogviszony minden kérdését szabályozó teljeskörű szerződés nem jött létre. 2010. május 27-én egy szándéknyilatkozatnak tekinthető irat készült „Módosítás I." elnevezésen. A felperes előkészítette a költözést, hiszen korábbi bérleményét az alperes másnak adta ki, 2010. június 14. napján kelt irattal azonban azt közölte, hogy az új bérleményt mégsem adná ki, mert sokba kerül annak átalakítása. A felperesnek a régi bérlemény nem volt megfelelő, ezért közölte, hogy az új bérleménybe kíván költözni. Az alperes végül is ezt visszaigazolta. A felperes ragaszkodott az eredeti elképzeléséhez, miszerint egyterű raktárt igényel,

továbbá fenntartotta az elektronikus kommunikációhoz szükséges kábelezésre vonatkozó, a biztosítással összefüggő feltételeit. Az alperes tudomásul vette, hogy a felperes a régi bérleményből kiköltözik. 2010. július 1. napján megjelentek az új bérlemény átadás-átvétele céljából, és a végleges pontosított szerződés előkészítésére. A helyiségek megtekintése után azokat nem vette át, mert nagyszámú hiányosságot észlelt. Így a raktár nem volt egyterű, mely problémát az alperes ajtók megszüntetésével, vagy a gipszkarton falon nyílások kialakításával kívánta megoldani; a raktárrész más bérlők, használók helyiségeitől a vagyonvédelem számára elégtelen módon volt elválasztva, a raktár üvegfala nem biztonsági üvegből készült; a bérleményben a kommunikáció, kábelezés nem volt megoldott; közüzemi fogyasztásmérők közül a villany- és vízóra nem a bérleményben volt, ezek közül az utóbbi mások fogyasztását is mérte. Tudott arról, hogy az új bérleményben volt beázással kapcsolatos kár, de az ilyen jellegű károkért nem kívánt felelősséget vállalni. Mindezek miatt a bérleményt nem tudta átvenni, de az alperes nem volt hajlandó erről jegyzőkönyvet felvenni, egységes bérleti szerződés készítésére sem volt hajlandó. Az az alperesi elképzelés, hogy egy kétsoros módosítással jönne létre az új bérleményre a bérleti szerződés úgy, hogy a régi szerződésben foglaltak maradnak érvényben, a felperesnek nem volt elfogadható. A korábbi szerződéshez viszonyított számtalan eltérés az ahhoz hasonlóan részletezett szerződés írásba foglalását tette szükségessé, de ettől az alperes elzárkózott. Az alperesnél a megszűnt szerződés alapján 9000 euró kaució volt, továbbá 2010. III. negyedéves 3000 euró bérleti díj. Ez utóbbiból levonva a július hónapra járó 1883 eurót, az alperes tartozása 10.167 euró, azaz 2.928.096 forint. Emellett az alperesnek átutalt 200.000 forint rezsiköltség-előleget, amiből 50.000 forintot elismert a kiköltözése utáni hiányosságok ellenértékeként, vagyis 150.000 forinttal az alperes nem számolt el. Emellett a bérleti jogviszony tartama alatt, 2010. június 23. napján a bérlemény udvarszintjén a szigeteletlen szellőzőn keresztül az udvarszinti raktárhelyiséget elöntötte a víz, az ott tárolt árukészlet egy része megsemmisült, illetve megrongálódott. Az alperes a kár megtérítésétől elzárkózott azzal, hogy a bérleti szerződésben nem vállalt felelősséget a felperes ingóságaiért. A szerződés 4. pontja szerint az alperes szavatolt, hogy a bérlemény a bérleti viszony ideje alatt alkalmas a szokásos használatra, a régi Ptk. 424. § (1) bekezdése értelmében a bérelt dolognak a szerződés egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmasnak kell lennie. Az alperes teljesítése hibás volt, ezért a régi Ptk. 305., 310. §-a szerint kártérítésre köteles. Egy raktározásra szolgáló épületnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy oda csapadékvíz ne ömöljön be. A felperest a beázás miatt 2.800.938 forint kár érte.

[2] Az alperes védekezésére tagadta, hogy a szerződés tárgyának megváltozása a szerződés módosítását eredményezné. Ilyenkor új szerződés jön létre függetlenül a bérlő és bérbeadó azonosságától. A felszámolási eljárásban érvényesített alperesi követelés tárgyában előadta, hogy kénytelen volt megfizetni a felszámolás elkerülése érdekében. Állította, 2010. III. negyedévét már kifizette, a felszámolási eljárásban azonban az alperes ezt az összeget is követeli.

[3] Az alperes a kereset elutasítását kérte, annak mind a jogalapját, mind az összegszerűségét vitatta. Tagadta azt a felperesi állítást, hogy a bérleti szerződés 2010. június 30. napjával megszűnt, ugyanis azt két esetben is módosították, és az utolsó a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintette. Nem volt szükség arra, hogy a felek a II. szám alatti ingatlant érintő bérleti szerződést kössenek, mert már fennállt közöttük a megállapodás. A felek a szerződéses akaratuk kifejezésére elegendőnek tartották a korábbi bérleti szerződés módosítását. Így a 2010. május 27-én rögzített megállapodás nem szándéknyilatkozat volt, hanem szerződésmódosítás. Ennek tárgya 250 m^2 raktárterület biztosítása volt, egyéb raktárral kapcsolatos szolgáltatás nem. Csak ezt követően jelezte a felperes az igényét a helyiségek egybenyitására, amit teljesített. A felperes a biztosítással kapcsolatos kérdéseket úgy kezeli, mintha az az alapszerződésbe tartozó alperesi szolgáltatás lenne, holott nem az volt, e tárgyban a felek között nem volt megállapodás. Vitatta a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságot állító felperesi előadást. A valóságban a felperes 2010. május 27. napja után újabb

és újabb igényekkel állt elő, melyeket az alperes ingyenesen teljesítsen, és mert az alperes erre nem mutatott hajlandóságot, a felperes nem kívánta átvenni a bérleményt. A bérlemény át nem vétele előre tervezett, rosszhiszemű lépés volt, és erre a felróható magatartására kíván igényt alapítani. A felperes valójában megtagadta a birtokbavételt, olyan okokra hivatkozva, melyek a rendeltetésszerű használatot nem érintették. A 2010. június 23-i beázással kapcsolatban kifejtette, hogy korábban még soha beázási kár az adott területen nem volt, bár a rendkívüli időjárási viszonyok mellett ez a lehetőség nem volt teljesen kizárható. Állította, hogy az adott időben történt esőzés bár intenzívnek számított, beázást nem okozhatott. A kárbejelentés szerinti esőzés idején a felperes munkatársai a bérleményben dolgoztak, de a beázást semmilyen módon nem jelezték, csak három nappal később. Ekkor a szükséges intézkedéseket megtette. A felperes a mulasztása következményeit a régi Ptk. 427. § (2) bekezdése értelmében viselni köteles. Az új bérlemény bérleti díját érvényesítette a felszámolási eljárásban, ami nem lett megfizetve. A felperest megillető követelést a felperesi tartozásokra teljes egészében elszámolta.

[4] Viszontkeresetében 1.332.355 forint, ennek 2010. augusztus 13. napjától számított, a bérleti szerződés 3.24. pontja szerinti napi 0,1% mértékű kamat megfizetésére kérte kötelezni a felperest. Ennek keretében érvényesítette az igénybe vett bérleti díjkedvezményt 2010. január 1. napjától 2010. szeptember 30. napjáig, amit 679.642 forintban számított fel az I. számú kiegészítés 2. pontja alapján, mert a rendkívüli felmondás folytán a felperes nem töltötte ki a tizenkét negyedévben megállapított határozott időt. Érvényesítette a szerződés 2.5. pontja alapján a rendkívüli felmondási díjat 585.000 forint erejéig és 67.719 forint közüzemi díjat. Emellett 1.850.000 forint és járulékai erejéig beszámítási kifogással élt, melyből 900.000 forint az eredeti bérlemény helyreállítási, 950.000 forint az új bérlemény átépítési költsége volt (bérleti szerződés 3.22., 3.23., Módosítás I. 6. pontja). A felperes a szerződéskötés idején bruttó 2.361.111 forint óvadékot fizetett meg. A szerződés megszűnése miatt felszámította a hat havi bérleti díjnak megfelelő felmondási díjat (bruttó 4.419.000 forint), ebből levont két havi már kiszámlázott bérleti díjat (bruttó 1.473.000 forint), a fennmaradó különbözetet, 585.000 forintot érvényesítette. A felperes javára 1.500 euró+áfa negyedéves bérleti díjkedvezményt nyújtott 2010. évre, bár ezt a 2010. május 27-i megállapodás 1.200 euró+áfa összegre változtatta. A rendkívüli felmondás miatt viszont ezt egy összegben tartozik a felperes megfizetni oly módon, hogy 2010. első két negyedévére 3.000 euró, a harmadik negyedévre 1.200 euró (bruttó 1.561.822 forint) fizetendő, melyből levonásba helyezte a harmadik negyedév két havi kedvezményét (bruttó 882.180 forintot), és a különbözet, 679.642 forint a további követelése. A rezsiköltséget az ún. időszakos végszámlában számolta el figyelembe véve a felperes által teljesített rezsielőleget. A felperes az utolsó aktuális végszámla különbözetét, bruttó 17.360 forintot nem fizette meg, és elutasította azoknak a költségeknek is a kiegyenlítését, amelyek a végszámla kiállítása után érkeztek be a szolgáltatóktól. Mivel a felperes az eredeti bérleményt 2010. július 31. napjáig birtokban tartotta, köteles eddig az időig a közüzemi költségeket megfizetni, csakúgy mint az arra az időszakra vonatkozó díjat, ami a felperes által el nem végzett helyreállítás időszakára vonatkozik. Ezt 67.719 forintban határozta meg.

[5] A felperes a viszontkereset elutasítását kérte, és a beszámítási kifogást is alaptalannak tartotta. Az eredeti bérleményre a szerződés 2010. június 30. napjával közös megegyezéssel megszűnt, és a felperes a bérleményből egy hónap múlva kiköltözött. Az új bérleményre a szerződés nem jött létre, mert a felek a lényeges feltételekben nem állapodtak meg, ezért az alperesi felmondás nem volt jogszerű, az alperes nem vált jogosulttá a hat havi büntetőkötbér kiszámlázására, és a bérleti díjkedvezmény visszamenőleges érvényesítésére. A felmondás alakilag sem volt érvényes, megkérdőjelezte az alperesi ügyvezető aláírásának valódiságát. A beszámítási kifogás alapjául szolgáló munkálatok tényleges elvégzését vitatta, e tárgyban a becsatolt számlákat bizonyítékként nem fogadta el. Az alperes által érvényesített kamat és kötbér tekintetében egyaránt arra hivatkozott, hogy a bíróság jogosult azok mérséklésére. Vitatta a megjelölt összegszerűségeket.

Az első- és másodfokú ítélet

[6] A Budai Központi Kerületi Bíróság 2014. december 12. napján meghozott 19.P.23.976/2010/71. számú ítéletével kötelezte az alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg a felperesnek 2.847.096 forintot, ennek 2010. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon, 2013. július 1. napjától a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát, továbbá 111.969 forint perköltséget. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Kötelezte a felperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg az alperesnek 679.642 forintot, ennek 2010. augusztus 23. napjától 2013. június 30. napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon, 2013. július 1. napjától a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát. Ezt meghaladóan a viszontkeresetet elutasította.

[7] Az elsőfokú bíróság az óvadék és más pénzösszegek visszatérítése iránti kereseti kérelem tekintetében elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a 2010. május 27. napján aláírt „Módosítás I." megnevezésű megállapodás a 2008. szeptember 19-én megkötött bérleti szerződés módosításának, vagy új szerződésnek tekintendő-e. E körben felhívta a régi Ptk. 205. § (1), (2), (3) bekezdését, 423. §-át, 434. § (1), (2), (3) bekezdését, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) 2. § (1), 36. § (1) bekezdését, 37. §-át. Mindezek alapján rögzítette, hogy a bérelt dolognak, mint a bérleti szerződés nélkülözhetetlen, objektív elemének teljes mértékben történő megváltoztatásával szükségképpen új bérleti szerződés jön létre. Módosításnak csak az esetben lett volna tekinthető, ha az eredeti bérlemény legalább részben az új bérleti szerződés tárgya maradt volna, azaz ha lényegében a bérelt ingatlan alapterületét módosítják. Már a 2009. december 30. napján megkötött „Kiegészítés, módosítás I." megnevezésű megállapodás is teljesen új bérleti szerződés, figyelemmel arra, hogy az a bérleti jogviszony kezdeteként a 2008. szeptember 19-i szerződéstől eltérő, attól későbbi időpontot jelölt meg. Nem lehet egy szerződést úgy módosítani, hogy időtartamának kezdetét a felek az eredeti szerződésben meghatározottnál - jelen esetben tizenöt hónappal - későbbi időpontban állapítják meg, noha az eltelt időben az eredeti szerződés alapján őket megillető jogokat gyakorolták, kötelezettségeiket teljesítették. A felek között az a szerződéses gyakorlat alakult ki, hogy szerződésmódosításnak nevezett megállapodásaikkal újabb és újabb bérleti szerződést kötöttek egymással, és ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntették a korábbi szerződéseiket.

[8] A 2010. május 27-én aláírt szerződés létrejöttéhez szükséges lett volna, hogy valamennyi lényeges, valamint bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésben megállapodjanak. A felperes a bérleti szerződés objektív elemein túl négy feltételt tekintett lényegesnek: 1.) az új bérleménynek a biztosító által előírt vagyonvédelmi feltételeknek való megfelelését, 2.) az új bérlemény raktárszintjének egybefüggő kiépítését, 3.) a raktárszint és az irodák közötti közvetlen informatikai kapcsolat kialakítását, 4.) az elemi károk viselésének szabályai rendezését. Az alperes bizonyította, hogy a felperes elfogadta a raktárhelyiség oly módon való kialakítását, hogy az egymásba nyíló helyiségek közötti zavartalan közlekedést a gipszkarton falakon vágott nagyméretű ajtónyílások biztosítják. A felek megállapodtak a raktár és az iroda közötti kábelezésben is. Az alperes hozzájárult, hogy azt a felperes saját költségén kialakítsa. A felek azonban sem a vagyonvédelmi feltételek kialakításának költségei, sem az elemi csapások folytán a felperes berendezéseiben és vagyontárgyaiban bekövetkezett kár viselésében nem tudtak megállapodni. Erre tekintettel az elsőfokú bíróság azt a megállapítást tette, hogy a felek között a II. szám alatti ingatlanok tekintetében nem jött létre a bérleti szerződés (régi Ptk. 205. § (1) bekezdés).

[9] A régi bérleményre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel megszűnt, ugyanakkor új bérleményre a felek nem kötöttek szerződést, vagyis nem volt közöttük olyan szerződés, amit az

alperes 2010. július 16. napján kelt iratával felmondhatott volna. Emiatt nem vizsgálta a felmondó nyilatkozat alaki megfelelőségét. Az alperes tehát nem alkalmazhatta a rendkívüli felmondással való megszüntetés esetére előírt jogkövetkezményeket, és az általa kezelt óvadék összegével köteles a felperes felé elszámolni.

[10] A 2010. III. negyedévi bérleti díjból visszakövetelt díjrészletről a felek egyezően adták elő, hogy a felperes a I. . szám alatti ingatlant 2010. augusztus-szeptember hónapjaiban nem használta, noha a teljes III. negyedévi bérleti díjat megfizette. A régi Ptk. 319. § (1) és (2) bekezdésére utalva kifejtette, hogy az alperes ellenszolgáltatásával nem fedezett bérleti díjrészlet a felperesnek visszajár. Az alperes viszontkeresetében maga is beszámította követelésébe az augusztus-szeptember havi bérleti díjakat, elismerve ezáltal azt a tényt, hogy a 2010. III. negyedév bérleti díjának csak a július hónapra eső egyharmad része illeti meg. Az alperes ellenkérelmében kifejezetten nem vitatta a felperes 200.000 forint rezsielőleg elszámolására vonatkozó követelését, de viszontkeresetében 67.719 forint rezsiszámlával összefüggésben felmerült kiadás megtérítését követelte. Az alperesnek vissza kell fizetnie a rezsiszámla elismert költségekkel csökkentett összegét a felperesnek. Mindezek alapján az elsőfokú bíróság az alperest a kereseti kérelem alapján 2.847.096 forint erejéig marasztalta.

[11] A beszámítási kifogás tekintetében megállapította, hogy az alperes nem tudta teljeskörűen bizonyítani a I. szám alatti ingatlanban elvégeztetett helyreállítási munkálatok körét, melyek a bérlemény felperes általi kiürítését követően fennmaradt hiányosságokkal függtek össze. A becsatolt megrendelők, számlák, árajánlatok és teljesítési igazolások önmagukban nem voltak elegendőek annak megállapításához, hogy e bérleményben a felperes bérleti jogviszonya alatt milyen hiányosságok keletkeztek, és ezek kijavítására milyen munkálatokat kellett elvégeztetni. A felperes is elismerte, hogy a bérleményben maradt hiányosságok miatt 50.000 forint értékű helyreállítást kellett az alperesnek elvégeznie, ezért az elsőfokú bíróság a bizonyítatlanság ellenére is a felperes által elismert összegben állapította meg a bérleti jogviszony megszűnését követően az alperes által elvégzett indokolt munkálatok ellenértékét. A felperes azonban ezt az összeget a keresetében érvényesített követelésbe beszámította, így a már beszámított összeg megfizetésére nem volt kötelezhető.

[12] A II. szám alatti ingatlanok átalakítási költségei viselésére a felperes nem volt kötelezhető. Az új bérleményre vonatkozó szerződés megkötése nem a felperesnek felróható okból hiúsult meg, így az azzal összefüggésben keletkezett kiadásokat nem kell viselnie. Jogszerűen járt el, amikor nem fogadta el az alperes olyan ajánlatát, ami az általa lényegesnek tekintett kérdésekben érdekének és szándékának nem felelt meg. Valamennyi lényeges szerződéses feltételt rendező megállapodás aláírását megelőzően az új bérleményben az alperes olyan átalakításokat végzett, amelyekre egyébként nem lett volna szükség, és ez önhibának minősül. Erre tekintettel utasította el a beszámítási kifogást.

[13] Az alperes viszontkeresete tárgyában rámutatott, hogy a szerződés nem az ő egyoldalú felmondásával szűnt meg, így nem érvényesítheti a hat havi bérleti díj összegének megfelelő felmondási díjat. A bérleti díjkedvezmény iránti követelés tárgyában az elsőfokú bíróság a 2009. december 30. napján aláírt szerződésnek a kedvezményre vonatkozó előírásait vizsgálta. A szerződés 6. pontja a díjkedvezmény visszafizetésének alapjául egy objektív körülményt, a bérleti szerződés idő előtti megszűnését határozta meg. A szerződés megszűnt, ebből következően a felperesnek vissza kell fizetnie az igénybe vett díjkedvezmények összegét. Az elsőfokú bíróság nem osztotta a felperes érvelését arról, hogy a díjkedvezményt megállapító rendelkezések tartalmuk alapján kötbérkikötésnek minősülnek. Az alperes üzletpolitikai célból adott kedvezményt a felperesnek a szerződésben meghatározott 6.000 euró negyedéves bérleti díjból. A bérleti díjkedvezmény visszakövetelésekor az alperes nem valamely szerződésszegést kívánt szankcionálni, hanem a bérleti szerződésben meghatározott teljes összegű bérleti díj megfizetésére támasztott igényt. A felperesnek az I. és II. negyedévi díjkedvezmény teljes összegét (1.500-1.500 euró) vissza

kell térítenie az alperesnek. Az alperest a III. negyedévi bérleti díjból az augusztus-szeptember hónapokra eső rész nem illeti meg, a felperes csak a díjkedvezmény harmadának megfelelő összeg (500 euró) megfizetésére köteles. Minthogy az alperes e jogcímen ennél alacsonyabb összegben kérte a felperes marasztalását, az elsőfokú bíróság ez utóbbi összegnek megfelelően 679.642 forint megfizetésére kötelezte a felperest.

[14] Az alperes rezsiszámlákkal összefüggő kiadásaira alapított követelést az elsőfokú bíróság nem találta kétséget kizáróan bizonyítottnak. A 2009. december 30. napján keltezett bérleti szerződés 3.23. pontja értelmében a közüzemi, valamint a külön megrendelt szolgáltatások költségeinek elszámolása havonta történik az alperesnek megfizetett 200.000 forint+áfa összegű előlegszámla terhére, utólagos végszámla szerinti elszámolással. Az alperes a I. szám alatti ingatlanban 2010. július havában felmerült áram-, víz- és csatornadíjak összegének bizonyítására csak az általa, a felperes felé kiállított számlákat csatolta, a közüzemi szolgáltatók számláit nem. Nem igazolta, hogy a bérlemény mérőberendezéseinek a felperessel együttes leolvasása megtörtént, jóllehet a bérleti szerződés ezt a rezsiköltségek elszámolásának feltételéül szabja. Nem volt megállapítható a felperes bérleményére eső fogyasztási arány a 2013. július havi áram- és vízfogyasztás, továbbá a felperes utolsó, időszakos és aktuális végszámlájának különbözete. A bizonyítatlanságra tekintettel a viszontkereseti kérelem e részét az elsőfokú bíróság megalapozatlannak találta.

[15] Az elsőfokú bíróság vizsgálta az alperes által érvényesíteni kívánt késedelmi kamat mértékét, és e körben a régi Ptk. 301. § (1) és (4), 301/A. § (1) és (2) bekezdését vette figyelembe. Nem osztotta a felperesnek azt az álláspontját, miszerint a bérleti szerződésben írt napi 0,1% mértékű kamat alkalmazására nincs lehetőség a bérleti díjkedvezmény esetén. A bérleti szerződés a napi 0,1% mértékű kamat alkalmazását csak a bérleti díj késedelmes megfizetése esetére kötötte ki, a bérleti díjkedvezmény ennek részét képezi akként, hogy megfizetésétől az alperes csak arra az esetre tekintett el, amennyiben a határozott idejű szerződés idő előtt nem szűnik meg. A szerződésben kikötött késedelmi kamat mértéke azonban sokszorosan meghaladja a pénzpiacon elérhető kamatok, illetve a törvényes késedelmi kamat mértékét. A felek nem adtak elő olyan körülményt, ami indokolta volna ezt a magas kamatmértéket, és erre tekintettel az elsőfokú bíróság a túlzott mértékű késedelmi kamatot a törvényes mértékre mérsékelte.

[16] A felperes kártérítés iránti kereseti kérelmét illetően a régi Ptk. 318. § (1) és 339. § (1) bekezdésére figyelemmel rögzítette, a kártérítési felelősségnek négy alapvezető eleme van: jogellenes magatartás, kár, e kettő közötti okozati összefüggés és a felróhatóság. A kártérítési felelősség megállapításának a kár szükségképpeni eleme, és e körben a felperest terhelte a bizonyítás a beázással okozati összefüggésben álló kár bekövetkezése és annak összegszerűsége tekintetében. A felperes kériratokat nem csatolt, tanúbizonyítást nem ajánlott fel, az általa benyújtott videofelvételek a kár összegszerűségének megállapítására alkalmatlanok voltak. Nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani az őt ért vagyoni hátrány mértékét, vagyis, hogy a káreseménnyel összefüggésben milyen összegű kár érte, és ezért a kereseti kérelmét az elsőfokú bíróság e tárgyban megalapozatlannak találta.

[17] A perköltségről szóló rendelkezését a Pp. 81. § (1) bekezdésével és a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjával indokolta.

[18] Az alperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra kötelezését, másodlagosan az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a kereset elutasítását, illetőleg beszámítási kifogásának, viszontkeresetének helyt adást kért.

[19] A Fővárosi Törvényszék 2016. május 5. napján meghozott 4.Gf.75.213/2015/12-I. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintve, fellebbezett részét helybenhagyta. Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek tizenöt nap alatt 111.120 forint másodfokú perköltséget.

[20] Megállapította, hogy a kereset részbeni elutasítását, illetőleg a viszontkeresetnek 679.642 forint erejéig helyt adó elsőfokú ítéleti rendelkezést a fellebbezés nem érintette. Az elsőfokú bíróság a szükséges mértékben a bizonyítást lefolytatta, a tényállást helyesen állapította meg, érdemi döntésével is egyetértett, bár jogi következtetéseit nem minden tekintetben osztotta.

[21] A 2010. május 27. napján aláírt „Módosítás I." megnevezésű megállapodás a 2008. szeptember 19-i bérleti szerződés - sorrendben harmadik - módosításának minősül. Nincs dogmatikai akadálya, hogy a felek a közöttük fennálló bérleti jogviszonyt úgy módosítsák, hogy a bérleti díj összegét és/vagy a bérelt helyiséget megváltoztassák. Bérleti jogviszony esetén a bérbeadó időlegesen a bérlő birtokába bocsátandó dolog, a bérelt dolog birtoklásáért, használatáért a bérlő által fizetendő ellenérték minősül a szerződés lényeges körülményeinek. A feleknek ezekben mindenképpen meg kell állapodniuk ahhoz, hogy a szerződés létrejöjjön (régi Ptk. 205. § (2) bekezdés). A szerződés a lényeges elemeket illetően is módosítható, és a felek így jártak el a 2010. május 27-i megállapodás esetén. Ebben a felek többek között a bérlet tárgyát és a bérleti díjat is megváltoztatták egyező akarattal. De nem szűnt meg közöttük a bérleti szerződés, nem jött létre új kötelem. Eszerint 2010. július 1-i hatállyal a felperes már nem a I. szám alatti ingatlan udvar- és földszintjét, hanem a II. szám alatti ingatlan udvarszinti 250 m^2-es raktárát és a II. szám alatti ingatlan emeleti 85 m^2-es irodáját bérelte megváltozott bérleti díjon. E szerződésmódosítás a felek jogviszonyát annyiban változtatta meg, amennyit az írásbeli megállapodás rögzített, vagyis a megállapodás aláírását követően felvetett igények, kívánalmak egybehangzó és kölcsönös akaratnyilvánítás hiányában nem váltak a szerződés részévé figyelemmel a régi Ptk. 205. § (1) bekezdésére.

[22] Az nem volt vitatott, hogy a felperes a 2010. május 27-i szerződésmódosítás szerinti ingatlanokba nem költözött be, illetőleg, hogy azokból a bérleményekből, amelyeket a 2009. december 30-i módosítás óta használt, 2010. július 31. napjával kiköltözött. Az sem volt vitatott, hogy a felperes a bérleti díjat 2010. III. negyedévére (2010. július, augusztus, szeptember) megfizette, mégpedig a 2009. december 30-i szerződésmódosítás szerinti I. szám alatti ingatlan udvar- és földszintje tekintetében az ott rögzített összeg szerint, ami a 2010. május 27-i szerződésmódosításban szereplő bérleti díjnál magasabb volt. Ezért a felperesnek 2010. július 16-i felmondás időpontjában nem volt díjtartozása. A felmondást az alperes arra alapította, hogy a felperesnek tizenöt naptári napot meghaladó fizetési késedelme van, és ez okból a felmondás nem volt érvényes, nem lehetett alkalmas a bérleti szerződés megszüntetésére. Ebből következik, hogy az alperes viszontkeresete az 585.000 forint felmondási díj tekintetében sem lehetett alapos. A bérleti szerződés 2010. július 31. napjával a felperes kiköltözésével (és azzal, hogy a 2010. május 27-i módosítás szerinti ingatlanokat nem vette birtokba) megszűnt a felperes és az alperes ráutaló magatartással kifejezésre juttatott közös megegyezésével a régi Ptk. 218. § (3) bekezdésének 2. fordulatára figyelemmel. E szerint a szerződésnek a megszabott alak mellőzésével történt megszüntetése is érvényes, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött. Minthogy a szerződés közös megegyezéssel megszűnt, az alperesnek az óvadék nem vitatottan felperes által megfizetett összegét a szerződés 3.25. pontja szerint vissza kellett fizetnie. Úgyszintén visszajár a felperesnek az általa nem vitatottan megfizetett 2010. III. negyedévi bérleti díj arányos része.

[23] Helytállóan kötelezte az elsőfokú bíróság az alperest a megfizetett 200.000 forint rezsielőlegből 150.000 forint visszafizetésére, hiszen az alperes ezen összegből a felperes által elismert 50.000 forinton túlmenően további összeg szükséges igénybevételét nem tudta bizonyítani.

[24] Az alperes beszámítási kifogása egyik összetevőjeként 900.000 forint követelést érvényesített a bérleti szerződés 4. pontja alapján helyreállítási munkálatok ellenértéke címén. Nem állt rendelkezésre azonban a felperes által is aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, hibalista és az alperes által e körben becsatolt okiratokat a felperes vitatta. Így a ténylegesen elvégzett munkálatok és azok összegszerűségének bizonyítása az alperest terhelte. Az alperes a tisztasági festésen, illetőleg a felperes által elismert bukóablak javításon és villanykörte cseréken kívül nem igazolt olyan munkálatokat, amelyek meghaladták volna a felperes által erre elszámolhatónak tartott és elismert

50.000 forintot. Az alperesi hivatkozások bizonyítatlansága az alperest terhelte (Pp. 3. § (3), 164. § (1) bekezdés). A beszámítási kifogás másik összetevője 950.000 forint volt, melyet az alperes a 2010. május 27-i szerződésmódosítás szerinti bérleményekben végzett átalakítási munkálatok ellenértékeként érvényesített. Ezeknek a költségeknek a felperesre hárítása azért nem volt alapos, mert az alperes még csak nem is hivatkozott arra, hogy a munkálatok költségét a felperes milyen alapon volna köteles viselni. A költségek viseléséről a szerződésmódosítás nem rendelkezett. A bérleti szerződés 4. pontja csak azokra a helyreállításokra és javításokra vonatkozott, melyek a bérlő általi használat következtében keletkeztek a beköltözéskori állapothoz képest. A jogalap bizonyítottsága hiányában az elsőfokú bíróság indokoltan mellőzte az összegszerűség vizsgálatát.

[25] A viszontkereset körében 679.642 forint díjkedvezmény az elsőfokú ítélet fellebbezéssel nem támadott része volt. Az 585.000 forint erejéig igényelt felmondási díj érvényes felmondás hiányában nem illetheti meg az alperest. A 67.719 forint erejéig érvényesített rezsiköltség körében az elsőfokú bíróság tájékoztatta az alperest a bizonyítandó tényekről, a bizonyítási kötelezettségről és teherről. Az alperes csak az általa, a felperes felé kiállított számlákat csatolta, a közüzemi szolgáltatók számláit nem, és azt sem igazolta, hogy a bérlemények mérőberendezéseinek leolvasását a szerződésnek megfelelően a felperessel együttesen végezte. Nem igazolta a felperesi bérleményre eső fogyasztási arányt sem. Így e körben helytállóan utasította el az elsőfokú bíróság a viszontkeresetet.

[26] A perköltségről szóló rendelkezését a Pp. 75. § (1), (2), 78. § (1) bekezdésével, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjával, (5) bekezdésével és 4/A. §-ával indokolta.

A felülvizsgálati kérelem és ellenkérelem

[27] Az alperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését, a kereset elutasításával és a viszontkeresetnek való helyt adással új ítélet hozatalát, vagy másodlagosan az eljárt bíróságok új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezését kérte. Álláspontja szerint az irányadó és a bizonyítékokkal alátámasztott tényállással ellentétes tényállást állapítottak meg, így különösen a bérleti jogviszony megszűnésével kapcsolatosan, és az nem felelhetett meg az irányadó jogszabályoknak. A jogerős ítélet téves értelmezéseit a következők szerint jelölte meg. A felperesnek 2010. III. negyedévére volt bérleti díjtartozása, amit nem fizetett meg, ezért közölt rendkívüli felmondást. Az alperes felszámolási eljárást kezdeményezett a felperessel szemben, aki csak ennek eredményeként fizette meg a 2010. július-augusztus-szeptember hónapokra járó összeget. Téves tehát az a megállapítás, miszerint a peres felek által nem vitatottan erre az időszakra a felperes a bérleti díjat megfizette, és ezért nem volt érvényes a felmondás. 2010. június 20-án átvett, a 2010. III. negyedévére vonatkozó bérleti díjszámlát a felperes tehát nem fizette meg a szerződés szerinti határidőben, és erre tekintettel jog- és szerződésszerű volt, hogy az alperes a felmondási díjat leszámlázta, és ebben elszámolta a felperes által megfizetett óvadék összegét, valamint a 2010. augusztus-szeptember hónapokra járó már leszámlázott, de meg nem fizetett bérleti díjat. Iratellenes volt az a megállapítás, hogy a bérleti szerződés 2010. július 31. napjával közös megegyezéssel szűnt meg. A jogos felmondási díjszámlából fennmaradt 585.000 forint követelés továbbra is megilleti. A régi Ptk. 218. § (3) bekezdésére történő hivatkozás azért helytelen, mert a feleknek nem volt olyan közös, konszenzusteremtő akarata, ami a szerződés közös megszüntetésére irányult volna, ilyen ráutaló magatartással sem történhetett, ennek ellentmond az alperes felmondása. Ha az alperes akarata az volt, hogy a felperes nem fizetésen alapuló szerződésszegése okán egyoldalúan felmondja a szerződést, az kizárja, hogy az akarata a közös megszüntetésre fennállt volna. A szerződés közös akarattal történő megszüntetésére a felek között nem volt konszenzus. A szerződés 3.25. pontja nem arról szól, hogyha megszűnik, ez automatikusan a kaució visszafizetését eredményezi, hanem arról, hogyan történik a kaució elszámolása. Az ezzel kapcsolatos érvelés szintén téves volt. Úgyszintén alapvetően tévesen értelmezték a bíróságok a

becsatolt rezsiszámlák tartalmát, jóllehet azok teljes egészében megfeleltek a szerződésben írt rezsi elszámolási kötelezettségnek. A 2010. augusztus 26-i rezsi végszámla 17.360 forint értékben írta elő a felperes közműköltség fizetési kötelezettségét az általa átutalt bruttó 250.000 forint előlegen felül. Az áram, gáz, víz, csatorna, szemétszállítás számlái, amelyeket a kiköltözéskor rögzített mérőállásokig az eredeti közműbizonylatok csatolásával megküldött, ezeket tartalmazta a végszámla. Így a becsatolt közműbizonylatok igazolják 197.101 forint értékben a felperes áramköltségét, 6.714 forint értékben gázköltségét, 13.332 forint értékben a víz-, csatornaköltségét és 50.213 forint értékben a szemétszállítás költségét. Megjegyezte, korábban 17 hasonló végszámla alapján a felperes teljesített fizetést. A 18. végszámla el nem ismerése a felperes nem fizetési akaratát dokumentálta. Hasonló a helyzet 45.157 forint áramdíj számlával és 5.202 forint víz-, csatornaszámlával, melyek a felperes kiköltözéséig tartalmazzák az általa generált rezsiköltségeket. A bíróságok nem értelmezték megfelelően az eredeti közműszámlák alapján felosztott rezsiköltséget, hiszen a bérleményben való tartózkodása és az utána történő helyreállítási munkák időszakára a felperes nem mentesülhet az általa generált rezsiköltségek megfizetése alól. Az alperes tételes számlákat csatolt, melyek igazolták a felperes által otthagyott bérleményben 2010 augusztusában elvégzett munkálatokat. Az e tárgyban kihallgatott tanú előadta, hogy az egész bérleményben elvégezte a tisztasági festést, és nem csak egy-egy falrészletet kellett helyrehoznia. Az igénybe vett bérleti díjkedvezmény, a határozott idejű harminchat havi bérleti időszak ki nem töltése miatt továbbra is megilleti. Ez az összeg mindenképpen jár neki, ha a szerződés a felek által meghatározott határidőn belül szűnik meg.

[28] A 2017. augusztus 11. napján előterjesztett előkészítő iratban hivatkozott az alperes arra, hogy az eljáró bíróságok alapvető törvénysértése az volt, hogy az ítélet nem felelt meg a Pp. 206. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

[29] A felperes felülvizsgálati ellenkérelme a jogerős ítélet hatályában fenntartására irányult. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a tényállást teljeskörűen feltárva, jogilag helyes indokolással hozott ítéletet, helytállóan állapította meg, hogy a 2008. szeptember 19-i bérleti szerződést a felek 2010 májusában már meg kívánták szüntetni, tekintettel arra, hogy sem a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanra, sem az ahhoz kapcsolódó bérleti díjra nem kívánták fenntartani a megállapodásukat. A „Módosítás I." megnevezésű szerződés nem jött létre érvényesen, mert nem felelt meg a régi Ptk. 205. § (2) bekezdésében írt követelményeknek. Új jogviszonynak minősül, ha a felek a szerződés valamennyi lényeges elemét teljes mértékben megváltoztatják. Így változott a bérlet tárgya, az ellenszolgáltatás mértéke, a bérlet időszaka. A megállapodás viszont nem tartalmazta az új bérleménynek a biztosító által előírt vagyonvédelmi feltételeknek való megfelelőségét, a raktárszint egybefüggő kiépítését, a raktárszint és az irodák közti közvetlen telefonos kapcsolat kiépítését, az elemi károk viselésének szabályait. Jóllehet ezeket a felperes lényeges feltételnek tekintette. Mivel a lényeges feltételekben való megállapodás hiányában a szerződés nem jöhetett létre, így alaptalan a kötbér jellegű, a bérleti szerződés 2.5. pontjában írt hat havi felmondási díj iránti igény. Abban az esetben, ha a Kúria a másodfokú bírósággal egyező álláspontra jutna, miszerint a „Módosítás I." megállapodás érvényesen létrejött, annak alperesi felmondása jogellenes volt. A felmondást az alperes a 2010. június 18-i számla ki nem egyenlítésére alapította. Megállapítható azonban, hogy a felperesnek 2010. július 16-án a felmondáskor nem volt bérleti díjtartozása. Ha a felek között a szerződésmódosítás érvényesen létre is jött volna, az alperes által sem vitatottan a felperes a 2010. III. negyedévére vonatkozó bérleti díjat megfizette. Ezt helyesen állapította meg a jogerős ítélet. Az alperes 2010. július 22-én a korábban biztosított bérleti díjkedvezményeket egy összegben kiszámlázta a felperesnek a jogviszony megszűnésére hivatkozva. Ugyanakkor ezt az összeget utóbb egy jóváíró számlában írt összeggel csökkentette. A jóváíró számla alapján az alperes sem vitatta, hogy a felperesnek 2010. augusztus 2-án bérleti díj címén túlfizetése volt. Mivel a felmondás nem volt jogszerű, az alperest a felmondási díj nem illette meg, viszont terhelte a felperes által nyújtott

óvadék visszatérítésének kötelezettsége. A „Módosítás I." megállapodás tárgyát képező új bérleményt az alperes a felperes által elvárt feltételek hiányában kívánta átadni. Az erről készült videofelvételből megállapítható, hogy a felperes több, az alperes hibás teljesítését alátámasztó kifogással élt, és ezért nem vette át a bérleményt. Az alperes 2010. június 14-i iratában elismerte, hogy az új bérlemény nem felel meg a biztosító társaság által előírt biztonsági feltételeknek, sok átalakítási munkát igényelt. Az alperes ekkor már látta, hogy a teljesítése hibás lesz, ezért a „Módosítás I." érvénytelenítését javasolta. Ha a Kúria úgy ítélné meg, hogy a felperesnek volt lejárt díjtartozása, előadta, hogy a régi Ptk. 305. § (4) bekezdése alapján jogosult volt az új bérlemény kijavításáig vagy kicseréléséig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatartani. Az alperes 2010. június 18-i számláját tehát a hibás teljesítés miatt sem volt köteles kiegyenlíteni. E körben hivatkozott még a régi Ptk. 428. § (1) bekezdésére is. Az alperes hibás teljesítése miatt a felperes nem eshetett késedelembe. A korábbi bérlemény helyreállítási munkálatait az alperes nem tudta bizonyítani, kizárólag tisztasági festésre, esetleges takarításra van adat, melyért 900.000 forint nyilvánvalóan eltúlzott. Az elsőfokú eljárásban becsatolt iratok nem bizonyították, hogy a korábbi bérleményben a felperes jogviszonyával összefüggésben hiányosságok keletkeztek. Helytállóan döntöttek a bíróságok, hogy a 200.000 forint rezsielőlegből az alperes 150.000 forint visszafizetésére köteles.

A Kúria döntése és jogi indokai

[30] A felülvizsgálati kérelem a következők miatt nem alapos.

[31] A felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának egyes kérdéseiről szóló 1/2016. (II. 15.) PK vélemény 3. pontja szerint a felülvizsgálati kérelem egymással szorosan összefüggő kötelező tartalmi kellékei a jogszabálysértés és a megsértett jogszabályhely megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja [Pp. 272. § (2) bek.]. Ezen együttes törvényi feltételeknek a fél akkor tesz eleget, ha egyrészt a megsértett jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, másrészt pedig a hivatkozott jogszabálysértést tartalmilag is körülírja, az arra vonatkozó jogi álláspontját kifejti, vagyis ha a jogszabálysértésre való hivatkozása indokait is ismerteti. Mindezek bármelyikének hiánya a felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítását eredményezi. A PK vélemény indokolása szerint a rendkívüli jogorvoslati kérelem központi eleme a megsértett jogszabályhely megjelölése és a jogszabálysértés körülírása. Az előbbivel szemben az a követelmény érvényesül, hogy a fél a felülvizsgálati kérelmében pontosan jelölje meg azt a jogforrást és azon belül azt a konkrét jogszabályhelyet, amelynek a megsértésére hivatkozik. A jogszabálysértés tartalmi körülírása keretében pedig a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő félnek szabad szöveges formában is meg kell fogalmaznia a jogerős ítélet általa sérelmezett és rendkívüli perorvoslatot megalapozó fogyatékosságát, amellyel kapcsolatban részletesen ki kell fejtenie jogi álláspontját. ... A felülvizsgálati kérelem tartalmi elemeinek jelentősége abban jelölhető meg, hogy ezek jelenítik meg a félnek a rendkívüli perorvoslati eljárás keretében orvosolni kért jogsérelmeit. A tartalmi elemek hiánya vagy fogyatékossága esetén a Kúria nem kerül abba a helyzetbe, hogy egzakt módon megismerhesse azt az okot vagy okokat, amelyek miatt a fél a jogerős határozatot jogszabálysértőnek tartja. Emellett a felülvizsgálati kérelem e tartalmi elemei meghatározzák a Kúria felülbírálati lehetőségének a tartalmi és perjogi kereteit is.

[32] Mindezeket a Kúria azért bocsátotta előre, mert a felülvizsgálati kérelem Pp. 272. § (1) bekezdésében megszabott hatvan napos határidő alatt egyetlen konkrét jogszabálysértést határozott meg, a régi Ptk. 218. § (3) bekezdését, mely szerint ha jogszabály vagy a felek megállapodása a szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, az ilyen alakban kötött szerződés megszüntetése vagy felbontása is csak a megszabott alakban érvényes. A szerződésnek a megszabott alak

mellőzésével történt megszüntetése vagy felbontása is érvényes, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött.

[33] A felek közötti helyiségbérleti szerződés írásbeli alakot igényel (Lakás tv. 2. § (5) bekezdés, szerződés 6. pont), tehát a megszüntetésére vonatkozó akaratnyilatkozatnak is írásbeli formát kell öltenie. Kétségtelen az alperes írásban közölt a felperessel rendkívüli felmondást a bérleti díj meg nem fizetése miatt. A másodfokú bíróság viszont vizsgálta e felmondás jogszerűségét, és megállapította, hogy a felmondás közlésekor a felperesnek nem volt bérleti díjhátraléka, ezért a felmondás nem volt jogszerű, nem volt alkalmas a jogviszony megszüntetésére. Azt maga az alperes sem állította, hogy a régi bérlemény tekintetében a felperesnek díjhátraléka lett volna, a felmondást az új bérlemény díjának meg nem fizetésére alapozta. A másodfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy 2010. július 16. napján a felperesnek nem lehetett bérleti díjtartozása, amit igazol az alperes 2010. augusztus 2. napján kelt 813-400/2010. számlája, amely bruttó 3000 euró megfizetett bérleti díjat írt jóvá a felperesnek. A felmondás tehát tartalmilag nem felelt meg tényeknek, de alakilag is hibás volt. A Lakás tv. 25. § (1) bekezdése a felmondást megelőző felszólítási köztelezettséget szabályoz, és a felmondás akkor gyakorolható, ha a díj megfizetésére megadott nyolc napos határidő eredménytelenül telt el. Megjegyzendő a szerződés maga (2.5. pont) tizenöt napos határidő melletti teljesítésre vonatkozó írásbeli felszólítást szabályozott. Az alperes előzetes felszólítást nem közölt, ilyet nem igazolt.

[34] Helyesen jutott tehát a másodfokú bíróság arra a következtetésre, hogy a nem jogszerűen alkalmazott felmondás nem volt alkalmas a jogviszony megszüntetésére. Mindazonáltal a felek között a jogviszony felszámolására vonatkozó akarat fennállt, a felperes a régi bérleményből kiköltözött, az újat nem kívánta elfoglalni, azt nem vette birtokba, az alperes a régi bérleményt visszavette, az újat nem bocsátotta birtokba. A felek között a bérleti jogviszony megszűnt, és mert azt nem az alperes felmondása szüntette meg, csak az állapítható meg, hogy a felek erre irányuló akarata ráutaló magatartással valósult meg. A szerződés megszüntetésére irányuló akaratnak megfelelő állapot, az írásba foglalt megszüntetési dokumentum nélkül létrejött, tehát a jogerős ítélet helyesen alkalmazta a régi Ptk. 218. § (3) bekezdését.

[35] A felülvizsgálati kérelem előterjesztésére megszabott hatvan napon túl, közel egy évvel később megjelölt további jogszabálysértés a határidő elmulasztása miatt nem volt vizsgálható.

Záró rész

[36] Mivel a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem volt jogszabálysértő, azt a Kúria a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. A felperes felülvizsgálati eljárási költségét a Pp. 270. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 75. § (2), 78. § (1) bekezdése, a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (5), 4/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg.

Budapest, 2017. október 18.

Dr. Molnár Ambrus s.k. a tanács elnöke, Dr. Madarász Anna s.k. előadó bíró, Dr. Magosi Szilvia s.k. bíró

A kiadmány hiteléül:

NÉ tisztviselő